

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المواد (٢٤٢-٢٥٩)

第十二编：公司解散与清算（退出机制与破产衔接）· 第242-259条

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني |法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第十二编"公司解散与清算"（第242-259条）的**非官方中文参考译本**，以专题表格呈现；**全部十八条已对照官方全文逐字核验**。核心为自愿清算的**偿付能力前置测试**、清算人权责，以及与《破产法》的强制衔接。本翻译不构成法律意见。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

更正提示：原稿将第242/2条的连带责任误归于"董事"；实为**作出解散决议的股东/合伙人**。另原稿遗漏第245、249、250、251及244/5条，本核验版已补入。

العربية: ترجمة مرجعية غير رسمية للباب الثاني عشر (المواد 242-259)، في جداول موضوعية؛ قوبلت المواد الثماني عشرة كلها بالنص الرسمي الكامل حرفياً. صُحِّح خطأ إسناد المسؤولية في م 242/2 (على متّخذي قرار الحل لا المديرين)، وعُوِّضت المواد المُسَقَّطة (245، 249، 250، 251، 244/5). النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم.

1. الانقضاء ودخول دور التصفية (المواد 242 - 246)

一、解散与进入清算期（第242-246条）

الحكم (النص الرسمي)	المرجع (نص رسمي)
فحص المركز المالي (242): (1) على المديرين — قبل قرار الحل — إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأنها غير متعثرة وفق نظام الإفلاس، ويُعرض خلال (30) يوماً. (2) إن أظهر البيان عدم الكفاية أو التعثر، فلا يجوز للشركاء/ المساهمين اتخاذ قرار الحل، وإلا كان متخذو القرار (لا المديرين) مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍ.	مركز المركز المالي (242): (1) على المديرين — قبل قرار الحل — إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأنها غير متعثرة وفق نظام الإفلاس، ويُعرض خلال (30) يوماً. (2) إن أظهر البيان عدم الكفاية أو التعثر، فلا يجوز للشركاء/ المساهمين اتخاذ قرار الحل، وإلا كان متخذو القرار (لا المديرين) مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍ.
الأسباب العامة للانقضاء (243): مع مراعاة الأسباب الخاصة بكل شكل، تنقضي الشركة بـ: (أ) انتهاء المدة (ما لم تُمدد)؛ (ب) اتفاق الشركاء/المساهمين على الحل؛ (ج) حكم قضائي نهائي بالحل أو البطلان.	الأسباب العامة للانقضاء (243): مع مراعاة الأسباب الخاصة بكل شكل، تنقضي الشركة بـ: (أ) انتهاء المدة (ما لم تُمدد)؛ (ب) اتفاق الشركاء/المساهمين على الحل؛ (ج) حكم قضائي نهائي بالحل أو البطلان.
دخول دور التصفية (244): (1) تدخل الشركة دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. (3) إن كانت أصولها لا تكفي للديون أو كانت متعثرة، وجب التقدم للقضاء لافتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس. (4) والمخالفة تُرتب المسؤولية التضامنية. (5) لا تُصقّى الشركة غير الربحية العامة إلا بموافقة الوزارة.	دخول دور التصفية (244): (1) تدخل الشركة دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. (3) إن كانت أصولها لا تكفي للديون أو كانت متعثرة، وجب التقدم للقضاء لافتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس. (4) والمخالفة تُرتب المسؤولية التضامنية. (5) لا تُصقّى الشركة غير الربحية العامة إلا بموافقة الوزارة.
كيفية إجراء التصفية (245): ما لم ينص العقد/النظام الأساس، أو يتفق الشركاء/الجمعية/المساهمون على كيفية التصفية — تكون التصفية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام (قواعد افتراضية مكملة).	كيفية إجراء التصفية (245): ما لم ينص العقد/النظام الأساس، أو يتفق الشركاء/الجمعية/المساهمون على كيفية التصفية — تكون التصفية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام (قواعد افتراضية مكملة).

الحكم (النص الرسمي)	规则 (依官方文本)
الإدارة خلال التصفية (246): (1) تنتهي سلطة المدير/المجلس بالانقضاء، ويظلون في حكم المصفي تجاه الغير حتى تعيينه. (2) تبقى الجمعيات قائمة في حدود ما لا يتعارض مع المصفي. (3) ويبقى للشريك/المساهم حق الاطلاع على وثائق الشركة.	清算期间管理 (246): (1) 董事/董事会职权因解散终止,但在清算人上任前对第三方视为清算人。(2) 股东会存续,仅限不与清算人职权冲突之事项。(3) 股东保留查阅公司文件之权。

2. المصفي: التعيين والقيّد والعزل والصلاحيات (المواد 247 – 252)

二、清算人: 任命、登记、解任与职权 (第247-252条)

الحكم (النص الرسمي)	规则 (依官方文本)
عدد المصفين ومدة التصفية (247): يقوم بها مصفّ واحد أو أكثر من الشركاء/المساهمين أو غيرهم. والمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ولا تُمدّد إلا بأمر من الجهة القضائية.	清算人数与期限 (247): 由一名或多名清算人(股东/合伙人或他人)执行。期限不超过三年,延期须经司法机关裁定。
قرار تعيين المصفي (248): بقرار من الشركاء/الجمعية/المساهمين خلال (60) يوماً من الانقضاء؛ فإن تعذر عيّنته الجهة القضائية. وإن كان الانقضاء بحكم قضائي عيّنته المحكمة مُصدرة الحكم. وتطلب المحكمة قبل التعيين ما يثبت كفاية الأصول (وإلا افتتحت إجراءات الإفلاس). ويحدّد القرار سلطاته وأتعابه والمدة.	清算人任命决议 (248): 由股东/合伙人于解散后60日内决议任命;逾期则由司法机关任命;若系判决解散,由作出判决之法院任命。任命前法院须索取资产足偿证明(否则启动破产程序)。决议须载明其职权、报酬与期限。
قيّد التعيين وشهره (249): على المصفي قيّد وشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يُحتجّ بتعيينه ولا بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيّد والشهر.	任命的登记与公告 (249): 清算人须于商业登记处登记并公告其任命决议;其任命及清算程序非自登记公告之日不得对抗第三方。
عزل المصفي (250): يُعزل بالطريقة التي عيّن بها. وللجهة القضائية — بطلب شريك/مساهم/دائن ولأسباب مقبولة — أن تقضي بعزله. ويجب أن يتضمن قرار العزل تعيين من يحل محله وسلطاته وأتعابه.	解任清算人 (250): 以任命之同样方式解任。经股东/合伙人/债权人基于正当理由申请,司法机关可裁定解任。解任决定须指定继任者及其职权与报酬。
تعدّد المصفين (251): إذا تعدّدوا وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا تصحّ تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تُصرّح الجهة المعيّنة بغير ذلك. (عليها يُبنى توصيف المسؤولية المشتركة في م258).	多名清算人 (251): 清算人为数人时须共同行事,非经一致同意其行为无效,除非任命决议或任命机关另有许可。(第258条共同责任以此为据。)

الحكم (النص الرسمي)	السلطة (بموجب النصوص الرسمية)
سلطة المصفي (252): يمثل الشركة أمام القضاء والتحكيم والغير، ويحول الأصول إلى نقود (بيع بالمزاد أو بأي طريقة تكفل أفضل سعر)؛ وله البيع جملة أو تقديماً حصّة في شركة أخرى بتصريح. ولا يبدأ أعمالاً جديدة إلا لإتمام سابقة. وتنتهي صلاحياته بانتهاء التصفية أو المدة (أيهما أسبق).	سلطة المصفي (252): يمثل الشركة أمام القضاء والتحكيم والغير، ويحول الأصول إلى نقود (بيع بالمزاد أو بأي طريقة تكفل أفضل سعر)؛ وله البيع جملة أو تقديماً حصّة في شركة أخرى بتصريح. ولا يبدأ أعمالاً جديدة إلا لإتمام سابقة. وتنتهي صلاحياته بانتهاء التصفية أو المدة (أيهما أسبق).

3. الجرد وسداد الديون والشركات غير الربحية (المواد 253 - 256)

三、盘点、清偿与非营利公司（第253-256条）

الحكم (النص الرسمي)	المرجع (نص رسمي)
جرد الأصول والالتزامات (253): يُسَلَّم المديرُ للمصفي السجلات والوثائق. ويعَد المصفي جرداً خلال (90) يوماً من المباشرة، ويطلب تقرير مراجع الحسابات. ويعَد في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن التصفية ويودعها بالسجل ويعرضها للموافقة.	资产与负债盘点 (253): 董事向清算人移交记录文件。清算人于就任后90日内编制盘点表并索取审计报告。每财年末编制财报及清算报告,报送登记处并提交批准。
عدم كفاية الأصول (254): إذا تبين للمصفي — في أي وقت — أن الأصول لا تكفي للديون، وجب فوراً إبلاغ الشركاء/ المساهمين ودائني الشركة، والتقدم للقضاء لافتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس.	资产不足 (254): 清算人于清算中任何时候发现资不抵债,须立即通知股东/合伙人及债权人,并向法院申请依《破产法》启动清算程序。
أولوية سداد الديون (255): (2) ديون التصفية لها الأولوية على غيرها. (1) ثم الديون الحالة حسب الأولوية (وُجِبَ مبالغ الآجلة/المتنازع عليها). (3) ثم رد رأس المال للشركاء وتوزيع الفائض بنسبة الحصص/الأسهم. (4) وإن عجز الصافي وُزِعَت الخسارة بنسبة توزيعها.	清偿顺序 (255): (2)清算债务对其他债务享优先权。(1) 次为到期债务(按顺序;未到期/争议债务预留)。(3) 再返还股东实缴资本并按份额分配剩余。(4) 净额不足则按分担比例分摊亏损。
أموال الشركة غير الربحية (256): يؤول صافي أصولها إلى الجهات غير الربحية المحددة في العقد/النظام، أو التي حددها الواهب/الموصي/الواقف. فإن لم تُحدَّد، تؤول — بموافقة الوزارة — إلى جهات ذات مصارف مماثلة أو مشابهة (تطبق لمبدأ الأقرب فالأقرب/Cy-près). ويلتزم من آلت إليه باستعمالها في مصارفها.	非营利公司资产处置 (256): 净资产归章程指定的非营利实体,或捐赠人/立遗嘱人/瓦克夫设立人指定者。若未指定,经商务部批准归宗旨相同或相近之非营利实体(近似原则/Cy-près)。受让者须专用于既定用途。

4. انتهاء التصفية والمسؤولية والتقادم (المواد 257 - 259)

四、清算终结、责任与时效（第257-259条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
انتهاء التصفية (257): يقدم المصفي تقريراً مالياً تفصيلياً، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة المعيّنة. وعليه قيد وشهر انتهاء التصفية، ولا يُعتدّ بالانتهاء تجاه الغير إلا من تاريخ شطب القيد من السجل التجاري.	清算终结 (257): 清算人提交详细财务报告,经任命机关批准清算终结。须登记并公告清算终结;非自商业登记注销之日,终结不对抗第三方。
مسؤولية المصفي (258): يُسأل عن تعويض الضرر اللاحق بالشركة/الشركاء/المساهمين/الغير من تجاوز سلطاته أو أخطائه. والمسؤولية شخصية، أو مشتركة على المصفين إن تعدّوا وصدر القرار بإجماعهم (ما لم يكن لكل العمل منفرداً وفق م251).	清算人责任 (258): 就其越权或过错致公司/股东/第三方之损害负赔偿责任。责任为个人,或数清算人经一致决议时为共同(连带)责任(除非依第251条各得单独行事)。
عدم سماع الدعوى/التقادم (259): فيما عدا التزوير والاحتيال، لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.	诉讼时效 (259): 除欺诈与伪造外,对清算人的诉讼自公司商业登记注销之日起五年后不予受理。

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. الخط الأحمر: التصفية الاختيارية مقابل الإفلاس (254 + 244 + 242):

يرسم النظام حدًا فاصلاً: التصفية الاختيارية (عبر الشركاء) مشروطة بـ

اختبار ملاءة

— أن تكفي الأصول للديون بنهاية المدة وألا تكون الشركة متعثرة. فإن اكتشف المديرون (م242) أو المصفي (م254) عجز الأصول، صار الاستمرار في التصفية الاختيارية

مخالفة تُرتب مسؤولية شخصية تضامنية

، ووجب التحوّل فوراً إلى

إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس

تصويب:

مسؤولية م242/2 على

متّخذي قرار الحل

(الشركاء/المساهمين) لا المديرين.

法律划定红线: 自愿清算须通过

تقييم قدرة السداد

— 资产足以在期末清偿且未陷困境。若董事(第242条)或清算人(第254条)发现资产不足, 继续自愿清算即构成

تجاوز الحدود الشخصية

، 须立即转入，

إجراءات التصفية (قانون الإفلاس)

。

تصحيح:

第242/2条责任落于

تصريح بالانحلال

。 非董事, (股东)

2. أولوية «ديون التصفية» المطلقة (255/2):

قبل توزيع أي مبلغ على الدائنين العاديين أو الشركاء، تُسدّد

ديون التصفية

(أتعاب المصفي والمقيّمين ومصاريف المزاد). هذه الأولوية تضمن للمصفيين المحترفين أتعابهم ولو كانت الشركة على حافة الإفلاس، وتُحفّز قبول مهام التصفية المعقدة.

在向普通债权人或股东分配前,须优先支付

清算债务

。此优先权确保专业清算人即便面对濒破产公司亦能获酬,鼓励其承接复杂案件。(清算人/评估费、拍卖费)

3. مبدأ الأقرب فالأقرب في غير الربحية والأوقاف (256):

عند تصفية شركة غير ربحية أو وقف،

لا يسترد الشركاء الأموال

؛ بل تؤوّل للجهة المحددة في العقد أو من الواهب/الواقف. فإن تعذّر التحديد طبّقت الوزارة

مبدأ الأقرب فالأقرب (Cy-près)

بتحويلها لجهة غير ربحية ذات مصارف مماثلة، صوناً لديمومة المال الخيري.

,非营利公司或瓦克夫清算时

股东不得取回资产

归章程或捐赠人/设立人指定者。若无从指定,商务部适用;

近似原则(Cy-près)

。转予宗旨相近之非营利实体,以永葆公益资产,

تحذير استراتيجي للمستثمر الأجنبي

对外国投资者的战略警示

فخّ المسؤولية عند الخروج (Exit Liability Trap): كثيرٌ من المستثمرين يقرّرون «إغلاق الشركة والمغادرة» بمجرد توقف النشاط. النظام صارم: من غادر دون إتمام التصفية الرسمية (تعيين مصفٍّ، قيد وشهر تعيينه م249، جرد وسداد ديون، ثم قيد وشهر انتهاء التصفية وشطب السجل م257) يبقى مسؤولاً عن أي دين يظهر لاحقاً (مطالبات الزكاة والضريبة ZATCA، مستحقات الموظفين). النصيحة: لا تُغادر نهائياً إلا بعد شهادة شطب السجل التجاري وإبراء الذمة من الجهات الحكومية.

任命清算人、登记公告任命[第249条]、盘)正式清算许多投资者一旦停业即"关门离境"。法律严格:未完成点清偿、登记公告清算终结并注销登记[第257条])即离境者,对日后出现之债务(ZATCA 税费、员工权益)。

。并获各政府机关结清前,勿永久离境商业登记注销证明取得:建议。负责仍

قاموس التصفية والإفلاس

清算与破产术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني	النطق (Pinyin)
انقضاء الشركة	公司解散	Gōngsī Jiěsàn
التصفية / دور التصفية	清算 / 清算期	Qīngsuàn
المصفي	清算人	Qīngsuànrén
اختبار الملاءة المالية	偿付能力测试	Chángfù Nénglì Cèshì
نظام الإفلاس	破产法	Pòchǎn Fǎ
الشركة المتعثرة	陷入困境 / 资不抵债	Zībùdǐzhài
ديون التصفية (أولوية)	清算债务 (优先权)	Qīngsuàn Zhàiwù
تجنب مبالغ الديون الآجلة	预留 (未到期债务)	Yùliú
مبدأ الأقرب فالأقرب	最近似原则 (Cy-près)	Zuì Jìnsì Yuánzé
قيد وشهر (الإشهار)	登记与公告	Dēngjì yǔ Gōnggào
شطب قيد الشركة	注销 (商业) 登记	Zhùxiāo Dēngjì
عدم سماع الدعوى (التقادم)	诉讼时效届满	Sùsòng Shíxiào Jièmǎn

الموضوع	الملاحظة والتصحيح	مراجعة
تدقيق ثنائي اللغة + التحقق من المواد الثماني عشرة (242-259) مقابل النص الرسمي الكامل حرفياً (242 · 18) -مراجعة ثنائية اللغة	مراجعة	مراجعة
مناطق «242-259» (إقرار)	نطاق الوثيقة صحيح — الباب ثماني عشرة مادة (242-259)، والباب الثالث عشر (العقوبات) يبدأ من م260. وجوهر الوثيقة دقيق في المواد المشمولة.	مراجعة
م242/2 (تصويب خطأ إسناد)	أخطر تصحيح: المسؤولية التضامنية عند الحل المخالف على متّخذ قرار الحل (الشركاء/المساهمون) لا المديرين — دور المديرين إعداد البيان فقط. صُحِّح في العربي والصيني.	مراجعة
م245 (إسقاط عوُض)	أدرجت م245 : كيفية التصفية وفق العقد/الاتفاق، وإلا فوفق أحكام النظام (قواعد مكّله).	مراجعة
م249، م250، م251 (إسقاط عوُض)	أدرجت ثلاث مواد مُسقطة: م249 (قيد وشهر تعيين المصفي — لا حجية تجاه الغير قبله)، م250 (عزل المصفي وتعيين بديله)، م251 (تعدّد المصفين: العمل مجتمعين بالإجماع — أساس مسؤولية م258).	مراجعة
م244/5 (إسقاط عوُض)	أضيف الحكم المُفْعَل: لا تُصَفَّى الشركة غير الربحية العامة إلا بموافقة الوزارة — قيد رقابي جوهري.	مراجعة
أرقام صحيحة أُبقيت	للإنصاف: الوثيقة دقيقة في اختبار الملاءة، ومدة 3 سنوات، وتعيين 60 يوماً، وجرّد 90 يوماً، وأولوية ديون التصفية، وCy-près، والتقدم 5 سنوات، وشطب القيد. ومصطلحاتها (清算人/破产法/偿付能力/清算债务) موفقة — أُبقيت وعُزّزت.	مراجعة
اتساق وإخراج	توحيد المصطلحات والعناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والغلاف (عزل الأرقام LTR) والصفحة الأخيرة قبل التسليم.	مراجعة

13 / 13